

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת ולדימיר בליאק
קארין אלהרר

6350/25/פ

הצעת חוק-יסוד : הממשלה (תיקון – הגבלות על כהונת שר ביותר ממשרד אחד)

תיקון סעיף 5 1. בחוק-יסוד : הממשלה¹, בסעיף 5, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :
" (ג) שר יהיה ממונה על משרד אחד בלבד ; סעיף זה לא יחול על ראש הממשלה."

דבר ה ס ב ר

מציאות בה שר עומד בראשו של יותר ממשרד אחד פוגעת בתפקוד המשרדים בהם הוא מכהן. תפקידו של שר, כמי שעומד בראש המשרד, הוא לרכז בידיו את הטיפול במרבית הנושאים הנוגעים לניהול עבודת המשרד : התווית מדיניות המשרד, הקצאת משאבים וייצוג עמדת המשרד בישיבות הממשלה. שר אשר עומד בראש של יותר ממשרד אחד אינו יכול להקדיש את מלוא מרצו ותשומת לבו לעבודת המשרד, בכך, נפגע תפקודו השוטף של המשרד וכפועל יוצא נפגע גם השירות הניתן לאזרחי ישראל.
כשבראש המשרד עומד שר שאינו יכול להשקיע את מלוא מרצו בעבודת המשרד, התקציב וכוח האדם של המשרד לא מנוצלים בצורה מקסימלית, ולפיכך קשה יהיה לקדם רפורמות ושינויים אשר חורגים מהתפקוד השוטף אשר מתבצע על ידי הפקידות.
מעבר לכך, ריכוז סמכויות של מספר משרדי ממשלה בידי אדם אחד עומד בניגוד לכללי מינהל תקין ופותר פתח לניגוד עניינים של שר העומד בראשם של שני משרדים. למשל, במקרה בו שר האוצר עומד בראשו של משרד נוסף, עולה חשש כי השר יאשר העברת תקציבים ביתר קלות למשרד הנוסף, וזאת על חשבון תקצוב שאר המשרדים.

על כן, מוצע ששר, למעט ראש הממשלה, יוכל לכהן כשר במשרד אחד בלבד.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ו (08.12.2025)

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 158.